

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1275/2538

นายฮ่องเฮง แซ่เป๊

โจทก์

นายทองเจือหรือแดง ศรีประทุม

จำเลย

นายทองเจือหรือแดง ศรีประทุม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์ พิจารณาชั้นให้ลงโทษจำเลย จำคุกไม่เกิน 5 ปี ห้ามฎีกา ข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยาน เพื่อจะไปหาปัญหาเป็นข้อกฎหมาย ยังเป็น ข้อเท็จจริงอยู่ คดีต้องห้าม ฎีกา ไม่รับฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ และอายุความเริ่มนับเมื่อใด โจทก์เป็นผู้เสียหายและ มีอำนาจฟ้องคดีหรือไม่ การก ระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนาอันเป็นการครอบงำประกอบความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ และการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีผิดจากพยาน หลักฐานในสำนวนและรับฟังพยานหลักฐานโดยไม่ชอบ ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ทั้งสิ้น ทั้งเป็นกรณีที่ว่ากล่าว กันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย เหตุเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้ว(อันดับ 113 แผ่นที่ 2) โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288,80,90,358 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งให้ประทับฟ้อง เฉพาะข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ส่วนข้อหาพยายามฆ่าให้ยกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 358 จำคุก 3 เดือน โทษจำคุก เห็นสมควรให้เปลี่ยนเป็น กักขังแทน

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 110) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ฎีกาจำเลยที่ว่า ผู้เสียหาย ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี แก่จำเลยฐานพยายามฆ่าอย่างเดี๋ยว แต่แจ้งเรื่องจำเลยยิงปืนถูกบ้านผู้เสียหายด้วย โดยไม่ได้ ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยฐานทำให้เสียทรัพย์ จะถือว่าเป็นการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยฐานทำให้เสียทรัพย์ ด้วยหรือไม่ และฎีกาที่ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกา ของจำเลยดังกล่าวในข้อ 2 ไว้ดำเนินการต่อไป ส่วนฎีกาข้ออื่นล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยนั้นชอบแล้ว

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ฎีกาจำเลยที่ว่า ผู้เสียหาย ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี แก่จำเลยฐานพยายามฆ่าอย่างเดี๋ยว แต่แจ้งเรื่องจำเลยยิงปืนถูกบ้านผู้เสียหายด้วย โดยไม่ได้ ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยฐานทำให้เสียทรัพย์ จะถือว่าเป็นการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยฐานทำให้เสียทรัพย์ ด้วยหรือไม่ และฎีกาที่ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกา ของจำเลยดังกล่าวในข้อ 2 ไว้ดำเนินการต่อไป ส่วนฎีกาข้ออื่นล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยนั้นชอบแล้ว

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปาณราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ